德州市德城区王明散热器有限公司
“3.14”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月14日，德州王明散热器有限公司在山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园双一路9号院3号车间内发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

2024年3月25日，德城区应急管理局在协调处理受伤人员徐玉昌治疗费用过程中得知这一起高处坠落事故，经区应急局多次核查后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号公布，第342号修订）等有关法律法规规定，2024年7月9日，德城区人民政府依法成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、区城乡建设局、德州市公安局德城分局、新华街道办事处等单位人员组成的事故调查组，并邀请德城区人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范措施建议。

事故调查组认定，德州市德城区王明散热器有限公司“3.14”一般高处坠落事故是一起一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

德州王明散热器有限公司于2004年04月28日成立，统一社会信用代码：91371400L00130254F，法定代表人王义新，类型：有限责任公司，注册资本：2000万元人民币，地址：德城区新华街道办事处后魏村，公司经营范围包括：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造。

（二）事故工程基本情况

2024年3月，德州王明散热器有限公司，计划对事故车间（油箱车间）屋顶进行修缮，原董事长王明找到张广华，让其组织人员对屋顶维修、更换采光板，未签订承包合同。张广华组织王洪峰、张文博、张希银三名技工（从事高处安装作业），又临时雇佣徐玉昌从事零工作业（打杂、清理、帮忙传递材料）。

（三）事故发生经过

2024年3月14日10点钟左右，王洪峰、张文博、张希银正在屋顶安装采光板，徐玉昌爬到屋顶后移动时踩到不承重的采光板上，导致采光板破裂，徐玉昌从高约7米的车间顶部坠落到地面。



事故发生照片

（四）处置情况

事故后，张广华立即拨打 120 急救电话，随后，救护车赶到，将徐玉昌送至十三局医院，11 点左右在十三局医院做了 CT 和核磁共振，医院表示情况较为严重该院无法救治。12 点 10 分转院至山东大学齐鲁医院德州医院。

徐玉昌在该院共住院 89 天，出院诊断：截瘫、脊髓损伤、胸椎骨折、创伤性休克、颈椎间盘突出、腰椎骨折等多处损伤，目前卧床在家中，生活无法自理。花费医药费 29 万余元，伤者家属支付 15 万元，王义新、张广华支付 7.4 万元，因经济困难剩余医药费未支付。

二、事故原因分析

（一）事故性质认定

初步判定该事故是因人员安全意识不足，企业安全管理不到位造成的一起生产安全事故。事故造成1人受伤，认定为一般事故。

（二）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成1人受伤，徐玉昌，男，尚未进行伤残认定。

2.事故损失情况。事故造成直接经济损失约80余万元。

（三）直接原因

徐玉昌登高作业未佩戴安全带等劳动防护用品，在车间顶部移动过程中踩到不沉重的采光板上，导致采光板破裂，致使徐玉昌身体失衡从车间顶部坠落，这是事故发生的直接原因。

（四）间接原因

1.徐玉昌，未接受过专门的安全作业培训、未取得高处作业资格违规从事高处作业，安全意识淡薄，未采取有效的防坠落安全措施冒险从事高处作业。

2.德州王明散热器有限公司：未落实安全生产主体责任，未建立安全生产管理制度，未对员工进行安全生产教育培训和上岗作业前的安全生产教育培训，对高空作业管理不到位，未在高空作业前进行开票审批，未为高空作业人员提供高空作业需配备的安全帽、安全带等劳动防护用品，对施工现场的安全生产管理工作落实不到位。

3.张广华，不具备施工要求的专业技术力量和资质；未取得安全生产许可证；雇佣未取得高处作业资格的人员从事高处

作业，未对所雇佣员工进行安全教育培训和安全技术交底、致使员工安全意识淡薄，违章冒险作业；临边作业及悬空作业未组织编制施工方案，未采取在屋面边缘设置防护栏杆、采用密目式安全立网或工具式栏板封闭、在轻质阳光板上搭设临时走道板等安全措施；未给从业人员提供符合标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品；施工作业现场安全管理缺失，未及时排查消除事故隐患。

三、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对责任人认定及处理建议

1.徐玉昌，群众，临时雇佣的现场施工作业人员。安全生产意识淡薄，违章作业，未充分了解作业现场的风险因素，未按国家规定取得高空作业证进行高空作业，未佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，导致事故的发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中受伤丧失劳动能力，暂无收入来源，免于处罚。

2.王义新，群众，德州王明散热器有限公司法定代表人、主要负责人，未按法定职责履行本单位安全管理责任，对公司安全生产管理工作督促不力，导致事故的发生，对该起事故负有管理责任。建议德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》裁量细则编号137裁量档次1的规定，对其给予处2023年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.张广华，群众，受德州王明散热器有限公司委托，组织雇佣人员开展屋顶翻新修缮施工，未履行安全生产管理责任，未组织施工人员进行安全生产教育培训，未充分辨识高空作业现场的风险因素，未督促现场作业人员按照规定佩戴、使用安全帽、安全带等劳动防护用品，导致事故的发生，对该起事故负有管理责任。建议德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》裁量细则编号137裁量档次1的规定，对其给予处2023年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对有关单位（部门）处理建议

1.德州王明散热器有限公司：未落实安全生产主体责任，未建立安全生产管理制度，未对员工进行安全生产教育培训和上岗作业前的安全生产教育培训，对高空作业管理不到位，未在高空作业前进行开票审批，未为高空作业人员提供高空作业需配备的安全帽、安全带等劳动防护用品，对施工现场的安全生产管理工作落实不到位，最终导致事故的发生，对该事故负有主体管理责任。建议由德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》裁量细则编号140裁量档次1的规定，对该公司给予人民币30万元罚款的行政处罚。

2.德城区新华街道办事处：作为事故发生单位所在镇街，对辖区内企业监督检查频次少，监督检查工作落实不严、不细、

不实。建议责成德城区新华街道办事处向德城区人民政府作出深刻检查。

3.德城区工业与信息化局和德城区应急管理局分别作为行业主管部门和安全监管部门对新华街道办事处监督指导力度小，安全监管工作需进一步加强。建议责成德城区工业与信息化局和德城区应急管理局向德城区人民政府作出深刻检查。

四、事故防范和整改措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任。辖区各行业领域生产经营单位要深刻吸取事故教训，树立安全生产观念，全面落实安全生产主体责任，建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，加强作业人员的安全教育和技术培训，增强作业人员安全意识和技能，杜绝违章作业行为，增强企业主要负责人的安全生产意识，筑牢企业主要负责人是企业安全生产第一责任人的理念，督促企业负责人切实履行法定职责，防范类似事故发生。

（二）切实加强事故警示教育。各级各部门要强化事故警示教育，充分利用新闻媒介广泛开展宣传警示，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门及负有安全生产管理职责的部门要督促相关企业、单位落实安全生产主体责任，落实岗位风险辨识，落实全员岗前培训及技术交底，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法，定期开展有针对性的现场处置应急演练，确保发生紧急情况时能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人员伤亡。

（三）举一反三防范各类事故发生。各级各部门各单位要结合当前正在开展的安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全生产隐患集中排查整治行动，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，依法加强各行业领域安全监管，加大执法检查力度，严厉打击非法违法行为；通过明查暗访、组织专家检查、企业自查、企业员工日常自查等方式和途径，全面彻底排查企业各类安全生产隐患和存在的各种安全突出问题，强化安全措施，堵塞安全漏洞，防范各类安全事故发生。

德州市德城区王明散热器有限公司“3.14”

一般高处坠落事故调查组

2024年11月7日